

**CONVENTION D'ASSURANCE GROUPE  
DES STOCKS DE PRODUITS AGRICOLES  
ET DE MARCHANDISES DIVERSES**

**POLICE GROUPE BNDE  
ASSURANCE DES STOCKS DE PRODUITS AGRICOLES  
ET DE MARCHANDISES DIVERSES  
CONDITIONS GENERALES**

**N° 5007/400/00001/15**

**PREAMBULE**

Le présent contrat est régi par le Code des Assurances de la Conference Inter africaine des Marchés d'Assurance (CIMA), les dispositions des Conditions Générales et Conventions Particulières annexées et/ou celles des Conditions Spéciales qui suivent. Les Conditions Particulières prévalent sur toutes autres dispositions contradictoires ou moins favorables à l'Assuré.

Le présent contrat est également régi par les dispositions spécifiques de la Convention de financement entre la Contractante et ses emprunteurs.

**IL INTERVIENT ENTRE LES SOUSSIGNES**

La **Banque Nationale pour le Développement Economique**, ayant son siège social à, Immeuble Elysée, Cité Keur Gorgui VDN, Dakar Sénégal, représentée par **Monsieur Thierno Seydou Nourou SY**, agissant en qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée la « **CONTRACTANTE** »

Et

La **Compagnie Nationale d'Assurance Agricole du Sénégal** dont le siège social est au 23 de la rue MZ56 à Mermoz Pyrotechnie, BP 15297 Dakar Fann, représentée par son Directeur Général, **Monsieur Amadou Ndiouga NDIAYE**, agissant en qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée la « **COMPAGNIE** »

**TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES**

**ARTICLE 1 - REFERENCE LEGALE - INCONTESTABILITE**

Le présent contrat est régi par les dispositions du Code des Assurances des Etats Membres de la CIMA.

Les déclarations de l'organisme prêteur (souscripteur du contrat, Contractant) et des Adhérents (Assurés) servent de base aux garanties du contrat qui sont incontestables dès leur entrée en vigueur.

Toutefois, la Compagnie renonce à se prévaloir de ces dispositions en cas d'omission ou de déclaration inexacte faite de bonne foi par le Contractant ou les Adhérents.

**DEFINITIONS**

Le terme « **CONTRACTANTE** » désigne l'organisme prêteur, signataire de la police d'assurance (BNDE)

Le terme « **ASSURE** » désigne le client de la contractante bénéficiaire du crédit

Le terme « **COMPAGNIE** » désigne l'Assureur (CNAAS)

## **BASE D'INDEMNISATION**

L'indemnisation sera fixée à dire d'expert mais elle ne pourra nullement excéder 80% du montant du prêt assuré.

## **ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT**

La présente assurance a pour objet de garantir les prêts du Contractant destinés à financer les stocks de produits agricoles ou de marchandises diverses en cas de destruction ou de perte de ceux-ci suite à un incendie, un dégât des eaux, un vol ou des attaques de nuisibles dans les conditions définies aux articles qui suivent et aux conditions particulières.

## **ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA CONTRACTANTE**

### ***A l'égard des assurés***

La Contractante s'engage à informer les Adhérents des droits et obligations résultant du contrat en mettant à leur disposition une notice précisant ceux-ci.

### ***A l'égard de la Compagnie***

La Contractante s'engage à recueillir auprès des assurés pour le compte de la Compagnie, les primes dans les conditions prévues au Titre IV et lui fournir au fur et à mesure les pièces requises et les bulletins d'adhésion des bénéficiaires de prêt.

## **TITRE II – ADHESION**

## **ARTICLE 4 - ADHESION**

L'adhésion au présent contrat est réservée aux personnes physiques ou morales titulaires d'un prêt de la Contractante destiné à financer des stocks de produit agricole ou de marchandises diverses.

## **ARTICLE 5 - CONDITIONS DE L'ADHESION**

Les Adhérents doivent remplir le modèle de demande d'adhésion fourni par la Compagnie et annexé au présent contrat. La Compagnie se réserve le droit de refuser les risques qui ne lui paraîtraient pas satisfaisants ou de demander des informations complémentaires et de ne les accepter qu'avec certaines restrictions ou moyennant une surprime.

## **ARTICLE 6 - PRISE D'EFFET DES GARANTIES**

Les garanties prennent effet à la date de l'acceptation du risque par la Compagnie, sous réserve du paiement de la prime et de l'existence d'un engagement du Contractant sur l'octroi du crédit,

Toutefois, les adhérents dont les risques sont acceptés sous réserve ou moyennant surprime mais qui n'ont pas donné leur accord sur les propositions de la Compagnie dans un délai de soixante (60) jours seront considérés comme ayant refusé d'adhérer au contrat.

## **ARTICLE 7 - CESSATION DE L'ADHESION ET DES GARANTIES**

### **1° - Cessation de l'adhésion:**

L'adhésion au contrat cesse:

- à la date d'expiration normale des engagements de l'emprunteur ou du remboursement anticipé tels qu'ils sont définis dans l'acte de prêt,
- si les primes ne sont pas payées conformément aux dispositions de l'Article 13 du Code CIMA.

Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi par l'Adhérent, celui-ci ne peut être éliminé de l'assurance contre son gré, tant qu'il fait partie de l'effectif assurable du groupe et à condition que la prime d'assurance ait été payée.

### **2°- Cessation des garanties**

Les garanties prennent fin en cas de résiliation de plein droit ou de remboursement anticipé et au plus tard au remboursement de la dernière échéance du prêt.

### **TITRE III – GARANTIES : NATURE, MONTANT, FRANCHISES ET EXCLUSIONS**

#### **ARTICLE 8 – NATURE ET MONTANT DES GARANTIES**

La garantie porte sur tout stock de produits agricoles et marchandises diverses arrêté d'un commun accord entre l'Assuré et la Compagnie et dont le financement est accepté par la Contractante. Les conditions de stockage doivent toutefois respecter scrupuleusement les dispositions de l'Annexe 01 à peine d'exclusion.

Les dommages ou pertes résultant d'Incendie, de Dégâts des eaux, de Vol ou de Nuisibles sont garantis à hauteur de la valeur déclarée du capital emprunté.

La Compagnie garantit le paiement du capital restant dû à la date du sinistre. Les intérêts à échoir ne donnent pas lieu à indemnisation.

En cas de guerre impliquant l'Etat Sénégalais, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances en temps de guerre.

#### **8.1 - GARANTIES DE BASE DES STOCKS: INCENDIE ET DEGATS DES EAUX**

##### **A/ Incendie et Evénements Assimiles atteignant les Stocks**

###### **Sont garantis :**

Les dommages matériels provoqués par :

- L'incendie, ou consécutif à celui-ci, une conflagration, un embrasement ou une simple combustion.
- L'explosion et l'implosion de toute nature y compris les crevasses ou fissures dues aux coups de feu, les coups d'eau (définis comme étant une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz, de vapeurs ou de liquides).
- La chute de la foudre sur les biens assurés.

###### **Exclusions propres à la garantie Incendie**

Sont exclus les dommages :

- 1/ aux fusibles, lampes de toute nature, tubes électroniques, composants électroniques lorsque le sinistre reste limité à un composant pris isolément ou à un composant appartenant à un même ensemble, ainsi qu'aux résistances, sauf les résistances des convecteurs et radiateurs d'un système de chauffage électrique intégré.
- 2/ aux matériels informatiques, y compris les ordinateurs, participant aux tâches de gestion ou à celles de production, aux matériels électroniques des salles de contrôle, des centraux de commandes.
- 3/ dus à l'usure, au bris de machines, à un dysfonctionnement mécanique quelconque.
- 4/ aux moteurs, par une explosion prenant naissance à l'intérieur de ces machines.
- 5/ aux appareils de 10 ans d'âge ou plus, aux transformateurs de 15 ans d'âge ou plus.
- 6/ causés aux générateurs et transformateurs de plus de 1000kva et aux moteurs de plus de 1000 kW.
- 7/ ainsi que les conséquences de troubles occasionnés dans la fabrication par un dommage électrique.

##### **B/ Dégâts des eaux atteignant les stocks**

###### **Sont garantis :**

Les dommages matériels subis par les stocks assurés, directement provoqués par des fuites d'eau accidentelles et provenant :

- des conduites non souterraines.
- de tous appareils fixes à effet d'eau ou de vapeur, ou chauffage.
- de la rupture ou de l'engouement des chéneaux ou des conduites d'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées.
- des infiltrations au travers des toitures, terrasses, balcons ou ciels vitrés.

Les frais nécessités par la recherche des fuites à l'origine des dommages.

###### **Exclusions spécifiques à la garantie dégâts des eaux**

Les dommages subis par :

- Les installations ou appareils à l'origine des dégâts des eaux.
- Les marchandises placées à moins de 10 cm du sol.
- Les toitures, terrasses, balcons, ciels vitrés.

Les dommages d'eau provenant des eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques ou privées, ainsi que ceux dus à l'humidité et à la condensation.

## 8.2 - GARANTIES COMPLEMENTAIRES : VOL DES STOCKS ET NUISIBLES

### A/ Vol des Stocks

#### Définitions pour la garantie Vol

Pour l'application de cette garantie on entend par :

- Locaux : les locaux professionnels situés au lieu d'assurance indiqué aux Conditions particulières.
- Vol commis par introduction clandestine : le vol perpétré lorsque le voleur s'est introduit dans les locaux alors que l'Assuré ou une personne autorisée par lui est présent.
- Agression : toute violence ou menace mettant en danger la vie ou l'intégrité physique de la victime.
- Jours et heures d'absence : les jours et heures pendant lesquels ni l'Assuré ni une personne autorisée par lui n'est présent dans les locaux.

#### Etendue de la Garantie Vol

La Compagnie garantit la disparition, la destruction ou la détérioration des stocks à la suite d'un vol ou tentative de vol commis dans l'une des circonstances suivantes :

- effraction des locaux,
- agression sur la personne de l'Assuré, d'un membre de sa famille ou de son personnel ou sur toute personne présente dans les locaux,
- introduction clandestine ou maintien clandestin dans les locaux, sous réserve que le vol ou la tentative de vol intervienne pendant les jours et heures d'absence.

#### Vol commis par les gérants, préposés ou gardiens : limitation de la garantie

Lorsque le vol ou la tentative de vol a été commis par les gérants et préposés de l'Assuré, ou par le personnel chargé de la garde ou de la surveillance des locaux, la garantie Vol ne joue que dans les cas suivants :

- vol ou tentative de vol, commis par ces personnes directement ou avec leur complicité, par effraction des locaux, en dehors de leurs heures de service,
- vol ou tentative de vol, commis par agression sur la personne de l'Assuré, d'un membre de sa famille ou de son personnel ou sur toute personne présente dans les locaux, sous réserve, lorsqu'il s'agit d'un préposé mis en cause, qu'il ait au moins une année d'ancienneté chez l'Assuré.

#### Dispositions particulières à la garantie Vol

##### Mesures de sécurité et de prévention à respecter par l'Assuré

L'Assuré est tenu, comme s'il n'était pas garanti, de prendre toutes les mesures en vue d'assurer la sécurité et la protection des biens assurés, notamment lorsque les locaux restent inoccupés.

Il s'engage, sous peine de déchéance, à utiliser les moyens de protection et de fermeture dont les caractéristiques sont indiquées aux Conditions particulières.

Toutefois, si pendant les jours d'ouverture à la clientèle il y a inoccupation des locaux assurés entre 8h et 20h, la garantie reste acquise à l'Assuré, en cas d'inutilisation des moyens de protection, à la condition expresse que tous les moyens de fermeture correspondant au Niveau indiqué aux conditions particulières et décrits à l'Annexe protection Vol soient utilisés et que le système d'alarme, si mention en est faite au contrat, soit en service.

##### Communication intérieure et directe entre locaux professionnels et habitation

Lorsqu'il y a communication intérieure et directe entre les locaux professionnels et l'habitation de l'Assuré, les moyens de protection et de fermeture exigés aux Conditions particulières concernent tant les locaux professionnels que les locaux d'habitation.

La garantie s'exerce lorsque les biens assurés sont dans les locaux professionnels situés au lieu d'assurance indiqué aux Conditions particulières et par extension, mais uniquement pour les marchandises, le matériel et les valeurs, lorsqu'ils sont dans les locaux d'habitation.

##### Suspension de la garantie en cas d'absence

La garantie est suspendue de plein droit :

- pour l'ensemble des biens assurés, le lendemain à midi d'une période de 31 jours consécutifs d'absence pendant une même année d'assurance.
- pour les valeurs non enfermées dans un coffre-fort désigné aux Conditions particulières ainsi que pour les vols en devanture par bris des glaces, le lendemain à midi d'une période de 3 jours consécutifs d'absence.

### Suspension en cas d'occupation ou d'évacuation des locaux

La garantie est suspendue pendant la durée :

- de l'occupation par des personnes autres que celles autorisées par l'Assuré,
- de l'évacuation ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou troubles civils.

### Dépôt de plainte, charge de la preuve

- dans tous les cas, la garantie Vol est subordonnée au dépôt d'une plainte par l'Assuré. Ladite plainte ne peut être retirée qu'avec l'accord de la Compagnie,
- dans tous les cas, la charge de la preuve du vol et de ses circonstances est à la charge de l'Assuré.

### **Exclusions spécifiques à la garantie vol**

Sont exclus les vols ou tentatives de vol :

- commis directement ou avec leur complicité par les membres de la famille de l'Assuré (notamment conjoint, ascendants, descendants, alliés au même degré) et leurs employés de maison.
- commis par les gérants, les préposés ou les gardiens.
- résultant d'une négligence manifeste de l'Assuré ou de tout autre occupant des locaux telle que clés laissées sur la porte, sous le paillason ou dans les boîtes aux lettres, absence de changement de serrure plus de 3 jours après la constatation du vol ou de la perte des clés.
- des biens déposés.
- dans les cours et jardins, ou aux abords des locaux assurés.
- dans les locaux à usage commun de plusieurs occupants de l'immeuble.
- commis dans les dépendances.
- commis pendant la période de fermeture des locaux professionnels à activité saisonnière, en cas d'absence de l'Assuré ou d'une personne autorisée dans les locaux.

### **B/ Garantie des Nuisibles**

#### **Définitions pour la garantie Nuisibles**

Nuisible se dit d'une espèce animale dont la présence cause des dommages, en particulier à l'agriculture.

#### **Etendue de la garantie**

Sont garantis les dommages matériels subis par les stocks assurés, directement causés par:

- les insectes.
- les petits oiseaux.
- les mammifères rongeurs.

### **8.3 – EXCLUSIONS GENERALES**

La police ne garantit pas les pertes ou dommages qui résultent directement ou indirectement :

- De la faute intentionnelle ou dolosive de l'Assuré ou avec sa complicité.
- De défaut ou de non-respect des conditions de stockage.
- D'une éruption de volcan, tremblement de terre, inondation, raz-de-marée ou autres cataclysmes.

Les dommages occasionnés par un des événements suivants :

- Guerre étrangère (il appartient à l'Assuré de prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère)
- Guerre civile, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage (il appartient à la Compagnie de prouver que le sinistre résulte d'un de ces faits)
- Emeutes ou mouvements populaires (il appartient à la Compagnie de prouver que le sinistre résulte d'un de ces faits)

### **ARTICLE 9 : ATTRIBUTION DU BENEFICE DE L'ASSURANCE**

Les sommes garanties par le contrat, arrêtées à la date du sinistre conformément aux dispositions de l'article 8, sont payables à la Contractante.

### **ARTICLE 10 - PAIEMENT DES SOMMES ASSUREES EN CAS DE SINISTRE**

En cas de sinistre, l'Assuré doit en faire la déclaration à la Contractante verbalement ou par écrit contre récépissé (en remplissant la fiche de déclaration de sinistre) dans les deux (02) jours de sa survenance.

Pour tout sinistre ou dommage pouvant entraîner des pertes de stock, l'Assuré doit indiquer dans les mêmes conditions à la Compagnie, la date et le moment de ces pertes ou dommages ainsi que leur cause.

Il doit également prendre toutes les dispositions légales par rapport à la garantie vol pour porter plainte et produire la charge de la preuve du vol et de ses circonstances. Toute dérogation aux dépens de la Compagnie pourrait conduire au rejet de ces réclamations.

L'Assuré doit garder les archives concernant ces notifications avec les noms et dates de l'incident comme pièces justificatives.

L'estimation définitive des sinistres sera effectuée par la Compagnie dans les cinq (05) jours suivant la déclaration de sinistre.

Tout paiement d'indemnité doit être effectué au plus tard dans les trente(30) jours après estimation définitive des sinistres par la Compagnie.

Une franchise de **20%** du montant global du sinistre est toujours déduite de toute indemnité due en cas de sinistre avec un minimum de **F.Cfa 30.000**.

## **TITRE IV – PRIMES**

### **ARTICLE 11 - PRIMES**

La Contractante s'engage à payer les primes dues par chaque Adhérent au titre de l'ensemble des garanties de la présente police conformément aux dispositions de l'Article 13 du Code des Assurances.

### **ARTICLE 12 - MODE DE PAIEMENT DE LA PRIME**

La prime telle qu'elle est déterminée à l'article ci-dessus est payée d'avance par chèque ou virement à l'ordre de la Compagnie.

## **TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES**

### **ARTICLE 13 – REGLEMENT DES LITIGES - ARBITRAGE**

Le présent contrat étant fait de bonne foi, en cas de litige, les parties déclarent s'en rapporter à la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune d'entre elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoindront un troisième pour les départager. A défaut d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur simple requête de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal compétent du domicile de la Contractante. L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune des parties supportera les honoraires de son arbitre, et pour moitié, ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.

### **ARTICLE 14 – MODIFICATIONS**

Toute modification apportée aux dispositions de la présente police doit au préalable faire l'objet d'un avenant accepté par les deux parties.

### **ARTICLE 15 – RESILIATION DE LA POLICE**

La présente police peut être résiliée d'un commun accord dans les cas suivants :

- force majeure.
- non-respect dûment constaté des obligations par l'une des parties.
- arrêt des programmes ou activités exécutés par une des parties.

Un cas de force majeure désigne une situation indépendante de la volonté des parties signataires de la police et qui rend impossible la continuation des activités couvertes par elle.

En cas de résiliation unilatérale, la partie qui en prend l'initiative doit en informer par lettre motivée l'autre partie au moins trois mois à l'avance.

### **ARTICLE 16 – EFFET / DUREE DE LA POLICE**

La présente police prend effet dès sa signature par les parties.

Elle est souscrite pour une durée d'un (01) an. Elle se renouvelle ensuite à la fin de chaque échéance par tacite reconduction pour une durée annuelle sauf dénonciation de l'une des parties, moyennant préavis de deux (02) mois avant l'échéance, notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou au porteur.

#### **ARTICLE 17 - PRESCRIPTION**

Toutes actions dérivant du présent contrat d'assurance sont prescrites par deux (02) ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, l'interruption de la prescription de l'action peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception que la Compagnie adressera à la Contractante en ce qui concerne le paiement de la prime ou que cette dernière adressera à la Compagnie en ce qui concerne le règlement de la prestation garantie.

#### **ARTICLE 18 – DECLARATION**

Les parties déclarent connaître, pour les avoir lues et acceptées, les clauses contenues dans la police et s'engagent à s'y conformer entièrement.

La présente police est constituée des éléments énumérés ci-après qui forment un tout indissociable dont la Contractante reconnaît avoir été mis en possession.

Il s'agit :

- des présentes conditions générales,
- des conditions particulières,
- des bulletins d'adhésion,
- de l'Annexe 01 sur le fonctionnement de la police et les conditions de stockage.

Fait en quatre (04) exemplaires originaux signés par les parties

A Dakar, le        /        /        20.....

**LA CONTRACTANTE**

**L'ASSURE**

**LA COMPAGNIE**